

**Nr. 21 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern.
München, 26. Januar 1938**

R 43 II/426a, Bl. 33–36 Fotokopie der Ausfertigung¹

*Beginn:
Beginn:*

[Entwurf eines Führererlasses zu § 7 Abs. 4 DBG – Parteigerichtsverfahren gegen Beamte]

Geheim

Auf Ihr Schreiben vom 31. Dezember 1937² darf ich folgendes erwidern:

I.

Der § 7 Abs. 4 DBG³ ist seinerzeit im Einvernehmen mit Ihnen so weit gefaßt worden, daß dem Führer die Möglichkeit offenbleibt, in gewissen Fällen ein Parteigerichtsverfahren gegen Beamte auszu-schließen. Von mir aus ist bisher aber immer, auch Ihnen gegenüber, betont worden, daß gegen Beamte auch wegen dienstlicher Handlungen ein Parteigerichtsverfahren notwendig sein kann. Es trifft deshalb nicht zu, wenn Sie jetzt den § 7 Abs. 4 DBG so auslegen, daß schon entschieden ist, daß wegen dienstlicher Handlungen ein Parteigerichtsverfahren nicht stattfinden soll.

II.

Ein Beamter, der lediglich einen Befehl eines Vorgesetzten ausführt, wird deshalb niemals in einem Parteigerichtsverfahren belangt werden. Ich glaube, daß schon die heutige Rechtsprechung der Parteigerichte Gewähr bietet, daß dieser Grundsatz eingehalten wird. Er ergibt sich aus den Vorstellungen der Partei über Autorität und Disziplin, die sie selbstverständlich auch auf den von ihr getragenen Staat anwendet.

III.

Wenig erfreulich ist das Bild, das sich aus dem dritten Absatz Ihres Schreibens von den Charaktereigenschaften des Normalbeamten ergibt. Die Ausführungen dort setzen geradezu die Entschluß- und Rückgratlosigkeit des Beamten voraus. Die Beamtenschaft muß eine heillose Angst vor der Parteigerichtsbarkeit haben und muß, um überhaupt wieder von dieser Lähmung erlöst zu werden, der Parteigerichtsbarkeit entzogen werden. So habe ich mir allerdings die Beamtenschaft bisher noch nicht vorgestellt. Andererseits ist die Parteigerichtsbarkeit doch auch wirklich nicht eine Art Tscheka⁴, vor der aufrechte Männer erzittern müssen.

¹ Der Rkei auf Anforderung erst im Mai 1939 vom RIM übersandt; s. R 43 II/426a, Bl. 16. Abschrift für StS Reinhardt: R 2/31096, Bl. 23f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11927; I 2, Reg. Nr. 22747. Darstellung: BLOCK, Parteigerichtsbarkeit, S. 165–180, hier 171f.

² ARH IV, Nr. 208. Hier auch Näheres zu Vorgeschichte und Veranlassung.

³ DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39). Zu § 7 (4) s. ARH IV, Nr. 208 Anm. 3.

⁴ Im Dez. 1917 gegr. erste Sowjet. Geheimpolizei, trug als Terrorinstrument wesentlich zur Durchsetzung des bolschewist. Systems bei; 1922 in GPU umbenannt, 1934 in NKWD.

IV.

Ich muß daran festhalten, daß der Beamte, wenn er Parteigenosse ist, auch der Parteigerichtsbarkeit unterliegt. Durch seinen freiwilligen Eintritt in die Partei hat er eben neben seinem Pflichtenkreis als Beamter auch den Pflichtenkreis als Parteigenosse übernommen. Wenn er das nicht wollte, so brauchte er nicht in die Partei einzutreten. Die Partei hat keinen Beamten gezwungen, diesen Schritt zu tun; im Gegenteil, sie ist nicht einmal besonders erfreut gewesen, als nach dem Jahre 1933, dem Jahre des Masseneintritts der Beamten, die Statistik ergab, daß über ein Viertel aller Parteigenossen Beamte und Lehrer waren.

V.

Im Einvernehmen mit dem Obersten Richter der Partei muß ich es ablehnen, in den Reichsdienststrafhof ein Mitglied des Obersten Parteigerichtes zu entsenden. Die Vermischung von Parteigerichtsbarkeit und Dienstgerichtsbarkeit ist uns beiden nicht erwünscht, weil sie die klaren Zustände stört. Die ablehnende Stellung des Obersten Richters der Partei, Pg. Buch, ist Ihrem Hause übrigens längst bekannt. Sie ist von Pg. Buch bei Verhandlungen während der Entstehungszeit des DBG persönlich erklärt worden.

VI.

Ich kann mich nicht damit abfinden, daß die Partei an einen Beamten, der wegen dienstlicher Handlungen von den Dienststrafgerichten bestraft worden ist, nur dann im Parteigerichtsverfahren heran kann, wenn die Dienststrafe die Entfernung aus dem Amt ist. Die Partei muß auch Folgerungen gegen einen Parteigenossen ziehen können, der als Beamter mit nächstschweren Dienststrafen bestraft worden ist.

VII.

Ebenso unmöglich ist aber die Umkehrfolgerung im nächsten Absatz Ihres Schreibens. Danach wollen Sie parteidienstliche Handlungen eines Beamten grundsätzlich im Dienststrafverfahren nicht verfolgen. Das ist kein Entgegenkommen gegen die Partei, sondern eine völlige Trennung von Partei und Staat. Es bedeutet, daß der Staat keine Notiz davon nimmt, wenn sich ein Beamter im Parteidienst vergangen hat⁵.

VIII.

Grundsätzlich haben der Oberste Richter der Partei und ich anerkannt, daß das Dienststrafverfahren vorausgeht. Diese Regelung sieht auch der von uns Ihnen mitgeteilte Entwurf unter Ziffer 5 vor⁶. Es sind aber Fälle denkbar, wo trotz des Dienststrafverfahrens auch zugleich das Parteigerichtsverfahren zu laufen hat⁷. Es wird insbesondere auch bei außerdienstlichen Handlungen oft nötig und auch ohne Gefahr für den Staat möglich sein.

IX.

⁵ Dieser Satz von RIM Frick angestrichen und hs. Marginalie: „Das ist doch wohl ein Mißverständnis! Der Beamte, den die Partei z.B. mit *Ausschluß* bestraft, muß auch aus dem Staatsdienst hinaus!“

⁶ Ziff. 5 Abs. 1–3 des dem RIM am 22. 5. 1937 zugestellten Erlaßentw. des StdF (ARH IV, Nr. 208 Anm. 2) lauteten: „Erklärt die Oberste Dienstbehörde, daß ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird, so wird die Entscheidung über die Durchführung eines Parteigerichtsverfahrens ausgesetzt. – Die Oberste Dienstbehörde teilt dem Obersten Parteigericht den rechtskräftigen Abschluß des Dienststrafverfahrens unter gleichzeitiger Vorlage der Dienststrafakten mit. – Hierauf entscheidet das Oberste Parteigericht über die Durchführung des parteigerichtlichen Verfahrens.“

⁷ Hierzu Ziff. 5 (4) des Erlaßentw.; s. ebd. Anm. 5.

Gegen die Bestimmung im vorletzten Absatz Ihres Schreibens habe ich nichts einzuwenden⁸.

Heil Hitler!
i. V. M. Bormann

⁸ Zum Fortgang: Die schleppende Bearbeitung stockte in der Folge vollends, auch weil der StdF zur Auffassung kam, die Frage habe ihre prakt. Bedeutung verloren. Zur prekären Rechtspraxis s. indes LGR [Werner] KALLE/Koblenz, Die Parteigerichtsbarkeit und der Beamte, in: DJ 1938, S. 1555–1558. Mit Schreiben vom 19. 4. 1939, das mehrere schwebende Fälle konkurrierender Gerichtsbarkeit aufführte und dem ein neuer, vermittelnder Erlaßentw. beigelegt war, unternahm der RIM einen letzten Klärungsversuch: R 43 II/426a, Bl. 16–22; R 43 II/1201a, Bl. 91–103. AA und RJuM begrüßten diese Initiative, der Oberste Richter der NSDAP ließ jedoch von dem grundsätzl. Standpunkt des vorlieg. Schreibens nicht ab und verneinte anhand der streitigen Einzelfälle die Notwendigkeit einer Regelung durch FüE; R 43 II/426a, Bl. 59–68. Nach Kriegsbeginn ruhte die Angelegenheit, am 4. 11. 1940 wurde sie im RIM „bis auf weitere Anregung“ z. d. A. verfügt; ebd. Bl. 69.

Zitierhinweis

Nr. 21 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. München, 26. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d021>